



PUTUSAN
Nomor 3818 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JASMAN, bertempat tinggal di Jalan Pisang RT. 3/RW. 1, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya Suku Koto, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Keturunan Almarhumah Siti Inggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmi Jasim, S.H., M.H., Advokat pada RJ *Law Firm*, beralamat di Jalan Jhoni Anwar Gang Atlas Nomor 22, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Juni 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **DATUK**, bertempat tinggal di Jalan Gadih Rantih Nomor 6 RT/RW. 2/5, Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang (Rumah Makan Talago Biru Simp. Haru) adalah selaku adik sekaligus ahli waris dari Almarhumah Jasmi Umar Tadung;
2. **SITAS**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 3 RT/RW. 1/8, Jembatan Andalas Tepi Bandar Kali, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang adalah selaku anak sekaligus ahli waris dari Almarhum Bagindo Mustafa;
3. **KANI**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Koto Tingga Nomor 12 RT. 2/RW. 8, Kelurahan Ps. Ambacang,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2023



Kecamatan Kuranji, Kota Padang adalah selaku ahli waris dari Almarhum H. Munir;

4. **IYEN**, bertempat tinggal di Lubuk Ipuh Nomor 72 RT. 1/RW. 4, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang adalah selaku ahli waris dari Almarhum Abdullah, Almarhum Alamsyah, Almarhum Jamaliah, Almarhum Marni, Almarhum Bustami;
 5. **DIREKTUR UTAMA PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING BERKEDUDUKAN DI JAKARTA Cq. PT. ENSEVESAL PUTRA MEGATRADING CABANG PADANG**, yang diwakili oleh Presiden Direktur PT. Enseval Putera Megatrading Jos Iwan Atmadjaja, berkedudukan di Jalan Padang By Pass Km. 10 Gunung Sarik Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan Perseroan, beralamat di Kantor Pusat Perseroan, Jalan Pulo Lentut Nomor 10 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, 13920;
 6. **PT. USAHA GUNA MITRA PERSADA**, yang diwakili oleh Direktur PT. Usaha Guna Mitra Persada, Rachmadi Joesoef, berkedudukan di Sukoharjo **Cq. PT USAHA GUNA MITRA PERSADA CABANG PADANG**, berkedudukan di Toko SKM Jalan Raya Sungai Sapih, Nomor 50 Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Kantor Hukum Miko Kamal & Associates, beralamat di Anggrek *Building* Lantai 1, Jalan Permindo Nomor 61-63, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023;
- Para Termohon Kasasi;

D a n:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2023



1. **NOTARIS YANI INDRAWATI WIBAWA, S.H.**, berkedudukan di Jalan Pancasila Nomor 8, Padang;
 2. **DESRIZAL IDRUS HAKIMI, S.H., SELAKU PROTOKOL DARI NOTARIS HAJAH DEETJE FARIDA DJANAS, S.H.**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 44 B, Kota Padang;
 3. **KEPALA DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KOTA PADANG**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Padang;
 4. **PEMERINTAHAN RI Cq. MENTRI AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN PUSAT Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA PADANG**, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1, Kota Padang;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat 6 untuk tidak mengalihkan atau memindahkan tangankan tanah objek perkara kepada pihak manapun dengan menetapkan sita tahan atas tanah objek perkara;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris yang sah dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan tanah objek perkara seluas $\pm 4.815 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan By Pass RT. 1/RW. 4 Lubuk Ipuh, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang dengan batas-batas :

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2023



- Sebelah utara: dengan H. Muhammad Nur, sekarang kedai onang Azizah/Nazar;
- Sebelah selatan: dengan kawan tanah ini juga, sekarang gudang plastik;
- Sebelah barat: dengan kawan tanah ini juga, sekarang pagar beton;
- Sebelah timur: dulu dengan kawan tanah ini juga sekarang Jalan By Pass;

adalah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat yang diwarisi secara turun temurun;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat 1 s/d 4) yang telah mensertifikatkan, mengalihkan hak tanah harta pusaka tinggi Penggugat (objek perkara) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 159, 160 dan 161 adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat 1 s/d 4) yang menjual tanah harta pusaka tinggi Penggugat kepada Tergugat 5 dengan membuat akta pelepasan hak atas tanah objek perkara di hadapan Turut Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan batal demi hukum Surat Akta Pelepasan Hak Nomor 62, 63 dan 64 tanggal 14 Januari 1994 atas tanah objek perkara sehingga tidak membawa akibat hukum bagi Penggugat berkaum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat 5 mengajukan perubahan status tanah objek perkara menjadi tanah negara dan menerima Serifikat HGB Nomor 1 GS Nomor 934/1994, HGB Nomor 2 GS Nomor 936/1994, HGB Nomor 3 GS Nomor 935/1994 yang kemudian menjualnya kepada Tergugat 6 yang dituangkan dalam AJB Nomor 168/6/P/CB/1997, AJB Nomor 169/6/P/CB/1997, AJB Nomor 170/6/P/CB/1997 adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 168/6/P/CB/1997, AJB Nomor 169/6/P/CB/1997, AJB Nomor 170/6/P/CB/1997 di hadapan Turut Tergugat 2 batal demi hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat 6 yang memperpanjang masa berlaku HGB Nomor 1 GS Nomor 934/1994 luas 1.605 m² sehingga berubah

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2023



menjadi HGB Nomor 157 SU Nomor 0088/2014, HGB Nomor 2 GS Nomor 936/1994 luas 1.605 m² sehingga berubah menjadi HGB Nomor 158 SU Nomor 0089/2014, HGB Nomor 3 GS Nomor 935/1994 luas 1.605 m² sehingga berubah menjadi HGB Nomor 159 SU Nomor 0090/2014 adalah perbuatan melawan hukum;

10. Menghukum Tergugat 6 untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada kaum Penggugat, bebas dari haknya dan hak orang lain padanya, jika engkar dapat dilakukan dengan upaya paksa dan bantuan aparat Kepolisian;
11. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 yang mengeluarkan rekomendasi perubahan status tanah negara terhadap tanah harta pusaka tinggi Penggugat dan sertifikat hak milik serta hak guna bangunan terhadap Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.368.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Subsida:

Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi;
2. *Nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Negeri;
2. Gugatan Penggugat premature;
3. Gugatan telah lampau waktu (*deluwersa*);
4. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);
5. Penggugat keliru menarik Tergugat 6 sebagai pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 7 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris yang sah dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan tanah objek perkara seluas $\pm 4.815 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan *By Pass* RT. 1/RW. 4 Lubuk Ipuh, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara: dengan H. Muhammad Nur, sekarang kedai onang Azizah/Nazar;
 - Sebelah selatan: dengan kawan tanah ini juga sekarang gudang plastik;
 - Sebelah barat: dengan kawan tanah ini juga, sekarang pagar beton;
 - Sebelah timur: dulu dengan kawan tanah ini juga sekarang Jalan *By Pass*;

adalah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat yang diwarisi secara turun temurun;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat 1 s/d 4) yang telah

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2023



- mensertifikatkan, mengalihkan hak tanah harta pusaka tinggi Penggugat (objek perkara) dengan Sertifikasi Hak Milik Nomor 159, 160 dan 161 adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat 1 s/d 4) yang menjual tanah harta pusaka tinggi Penggugat kepada Tergugat 5 dengan membuat akta pelepasan hak atas tanah objek perkara di hadapan Turut Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan batal demi hukum Surat Akta Pelepasan Hak Nomor 62, 63 dan 64 tanggal 14 Januari 1994 atas tanah objek perkara sehingga tidak membawa akibat hukum bagi Penggugat berkaum;
 7. Menyatakan perbuatan Tergugat 5 mengajukan perubahan status tanah objek perkara menjadi tanah negara dan menerima Serifikat HGB Nomor 1 GS Nomor 934/1994, HGB Nomor 2 GS Nomor 936/1994, HGB Nomor 3 GS Nomor 935/1994 yang kemudian menjualnya kepada Tergugat 6 yang dituangkan dalam AJB Nomor 168/6/P/CB/1997, AJB Nomor 169/6/P/CB/1997, AJB Nomor 170/6/P/CB/1997 adalah perbuatan melawan hukum;
 8. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 168/6/P/CB/1997, AJB Nomor 169/6/P/CB/1997, AJB Nomor 170/6/P/CB/1997 di hadapan Turut Tergugat 2 batal demi hukum;
 9. Menyatakan perbuatan Tergugat 6 yang memperpanjang masa berlaku HGB Nomor 1 GS Nomor 934/1994 luas 1.605 m² sehingga berubah menjadi HGB Nomor 157 SU Nomor 0088/2014, HGB Nomor 2 GS Nomor 936/1994 luas 1.605 m² sehingga berubah menjadi HGB Nomor 158 SU Nomor 0089/2014, HGB Nomor 3 GS Nomor 935/1994 luas 1.605 m² sehingga berubah menjadi HGB Nomor 159 SU Nomor 0090/2014 adalah perbuatan melawan hukum;
 10. Menghukum Tergugat 6 untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada kaum Penggugat, bebas dari haknya dan hak orang lain padanya, jika engkar dapat dilakukan dengan upaya paksa dan bantuan aparat Kepolisian;
 11. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 yang

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2023



mengeluarkan rekomendasi perubahan status tanah negara terhadap tanah harta pusaka tinggi Penggugat dan sertifikat hak milik serta hak guna bangunan terhadap Para Tergugat adalah perbuatan Melawan hukum;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp7.090.000,00 (tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah);

14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 91/PDT/2023/PT PDG tanggal 22 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat 6 dan Pembanding II semula Tergugat 5 tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Februari 2023 Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pdg yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juni 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/2023/PN.Pdg Terhadap Putusan Nomor 91/PDT/2023/PT PDG *juncto* Perdata Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon untuk Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 91/PDT/2023/PT PDG tanggal 22 Mei 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 7 Februari 2023;

Atau jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi V dan VI telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Padang dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang telah



memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di mana dari bukti-bukti yang diajukannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yang menyatakan tanah objek sengketa adalah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat yang diwarisi secara turun temurun, sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa terhadap objek sengketa telah dibuatkan akta pelepasan hak atas tanah sengketa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV kepada Tergugat V dengan pembayaran harga/uang ganti rugi oleh Tergugat V dan akta jual beli dari Tergugat V selaku penjual tanah objek sengketa kepada Tergugat VI selaku pembeli, maka Tergugat V dan Tergugat VI dapat dinyatakan sebagai pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JASMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JASMAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Plt. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3818 K/Pdt/2023